

상호주를 통한 경영권 방어*

- 전략의 유효성, 코리아 디스카운트 해소 가능성을 중심으로 -

박진재**

■

◀目次▶

■

I. 서설	III. 코리아 디스카운트 해소 가능성
II. 전략의 유효성	IV. 결어

I. 서설

2025년 1월 23일 고려아연 주식회사(이하 ‘고려아연’)는 당사의 임시주주총회에서 상법 제369조 제3항 상호주 의결권 제한 규정을 근거로 고려아연의 최대주주 주식회사 영풍(이하 ‘영풍’)의 의결권을 제한하였고, 사측 제안 주주총회 안건들은 모두 가결되었으며 영풍·MBK파트너스 연합(이하 ‘영풍-MBK 연합’)에서 제안한 안건들은 모두 부결되었다. 이는 상호주 의결권 제한 규정이 대기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 공시대상기업집단) 상장사 경영권 방어/공격에 동원된 첫 사례다¹⁾.

* 이 글은 소속기관이나 피파견기관의 입장 또는 견해와 무관합니다.

** 행정사무원, 인사혁신처(공정거래위원회 파견), 전 변호사, 법학박사수료·법학전문석사

1) 중소·중견기업 경영권 방어/공격에 상호주 의결권 제한 규정이 적용된 전례로는, 1997년 8월 주식회사 중원이 레이디가구에 대한 적대적 인수합병 시도와 관련하여 레이디가구가 중원의 주식을 10% 이상 “역취득하여” 중원의 의결권행사를 제한함으로써 경영권방어에 성공한 사례가 있다(서정향, “M&A의 활성화를 위한 법규정비에 관한 소고”, 「상사판례연구」 제20권 제3호(한국상사판례학회, 2007), 503면에서 인용된 조선일보 1997. 11. 4., 12면).

위 임시주주총회일 전날(2025년 1월 22일) 고려아연이 100% 지분을 보유하고 있는 Sun Metals Holdings Ltd. (이하 ‘SMH’)에서 지분 100%를 보유하고 있는 Sun Metals Corporation Pty Ltd. (이하 ‘SMC’)는 영풍 지분 10.33%를 고려아연 최윤범 회장 특수관계인들로부터 매입하였고, 같은 날(2025년 1월 22일) 전자공시시스템(DART) 전자문서 제출 마감시한에 임박한 오후 5시58분 그 영풍 지분 10.33% 취득·보유 사실을 공시하였다²⁾.

이하에서는 이와 같이 상호주 관계를 만듦으로써 경영권을 방어한 고려아연의 전략이 유효한지와 이러한 전략이 유효하다면 자본시장에 긍정적 영향을 끼칠 수 있는 행위인지 검토해볼 것이다. 논의에 앞서 덧붙이자면, 상법상 상호주 의결권 제한규정으로 경영권을 방어하는 방법의 이름을 ‘팩맨’(Pac-Man)으로 부르는, 오도의 소지가 다소 있는 학계의 용어사용례가 있으나³⁾, 상법상 상호주 의결권 제한규정을 활용한 경영권 방어방법 자체가 팩맨은 아니다. 팩맨이란, 적대적 인수합병 일반에서 방어회사가 공격회사의 주식을 취득함으로써 공격회사의 시도를 저지하는 방법 일체를 의미한다⁴⁾. 따라서 상호주 관계 창출을 통해 공격회사의 의결권을 제한함으로써 경영권을 방어하는 방법이 팩맨 유형 방어방법의 일종일 수는 있겠으나, 그 자체가 팩맨은 아닌 것이다.

해당 전략이 유효한지와 관련하여 우선 적법성, 즉 의결권을 제한한 것이 법의 타당한 해석례에 따른 것이라는 점을 논증할 것이다(II.1.). 또한 유효

2) 비즈워치, 2025.01.22.(수) - <https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2025/01/22/0052> - 2025.01.26. 16:45 최종접속.

3) (1) 서정향, “M&A의 활성화를 위한 법규정비에 관한 소고”, 「상사판례연구」 제20권 제3호(한국상사판례학회, 2007), 503면과 (2) 이를 인용하는 김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호(대한변호사협회, 2009), 81면 모두 이러한 상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어방법의 이름을 “팩맨(Packman)”이라 하고 있다.

4) <https://www.investopedia.com/terms/p/pac-man-defense.asp> - 2025.01.28. 12:05 최종접속. 팩맨(Pac-Man)이라는 이름도 유령에게 쫓기다가 파워알약을 먹고나면 일시적으로 유령을 잡아먹을 수 있는 팩맨 게임에서 유래된 것이다.

성과 관련하여 이 전략의 효과성도 살펴보고자 한다(II.2.). 최대주주의 의결권을 단 하나의 주주총회에서만 제한할 수 있더라도 경영권을 공고히 할 수 있는 행위를 다수 해낼 수 있기에 이 전략은 효과적인 경영권 방어 전략이라는 것이 본고의 입장이다.

또한 이 전략의 존재 및 유효성은 자본시장에 상당히 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다는 점도 논증하고자 한다(III.). 대한민국 거래소 상장사 주식들이 저평가되어 ‘코리아 디스카운트’를 형성하고 있는 중심에는 지주회사들이 있는데, 지주회사들의 시가총액이 계열회사들 대비 낮다는 점이 이러한 전략을 활용한 상장 계열사들의 이사회 쿠데타(Boardroom coup)에 쓰일 가능성을 높인다는 측면에서, 이 전략의 존재와 그 유효성은 지주회사들 주가의 재평가(상향)를 유도할 수 있다.

II. 전략의 유효성

여기서는 상법상 자회사로 하여금 최대주주 회사 지분 10%를 초과하는 주식을 취득하게 하여 최대주주의 의결권을 제한한 고려아연의 행위가 1) 적법한 의결권 제한 전략인지, 2) 이러한 의결권 제한이 일회적이더라도 효과적일 수 있는지 살펴봄으로써 이러한 전략의 유효성을 검토해본다.

1. 전략의 적법성

이 의결권 제한 전략의 적법성에 관하여는 「상법」과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 ‘공정거래법’) 준수여부가 문제되나, 공정거래법 준수여부에 관해서는 공정거래위원회와의 판단이 향후 이루어질 개연성이 높은바 공정거래법 준수여부에 관한 논평은 자제하고 상법상 적법성에 관해서만 본고에서는 논한다.

1.1. 상호주 의결권 제한의 법리

상법 제369조 제3항은 “회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식의 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다.”고 규정하고 있다. 위 규정에 의하면 ① 회사, ② 모회사 및 자회사, ③ 자회사 등이 다른 회사(B회사라 한다) 지분의 10%를 초과하는 주식을 가지고 있으면, B회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다⁵⁾. 이 규정의 취지에 관하여 판례는 “이와 같이 모자회사 관계가 없는 회사 사이의 주식의 상호 소유를 규제하는 주된 목적은 상호주를 통해 출자 없는 자가 의결권 행사를 함으로써 주주총회결의와 회사의 지배구조가 왜곡되는 것을 방지하기 위한 것이다”라고 한다⁶⁾.

또한 상호주 판단의 기준시점 내지 상호주에 따른 의결권 제한의 효력 시기가 ① 주주총회 기준일 내지 주주명부폐쇄일인지⁷⁾ 아니면 ② 주주총회일 인지⁸⁾ 논란이 있다. 주주총회에서 어느 주주가 얼마나 의결권을 행사할 수 있는지 1차적으로 정해지는 주주총회를 위한 기준일 혹은 주주명부 폐쇄일을 기준으로 상호주 여부를 판단하는 것도 일견 설득력이 있으나, 생각건대 ② 주주총회일을 기준으로 하는 것이 타당하다. 첫째, 판례(세이브존아이앤씨 판결)에 의하면 “모자회사 관계가 없는 회사 사이의 주식의 상호 소유를 규제하는 주된 목적은 상호주를 통해 출자 없는 자가 의결권 행사를 함으로써 주주총회결의와 회사의 지배구조가 왜곡되는 것을 방지하기 위한 것”이

5) 송옥렬, 「상법강의」 제14판(홍문사, 2024), 886면

6) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006다31269 판결(이하 ‘세이브존아이앤씨 판결’)

7) 김홍기, “상호주 판단의 기준시점 및 기준일 제도와 의 상호연관성”, 「동북아법연구」 제3권 제2호 통권6호(전북대학교 동북아법연구소, 2009), 497면 이하가 이러한 태도를 취하고 있으며, 같은 논문, 495면에 의하면 이철송, 「회사법강의」 제17판(박영사, 2009), 333면과 최기원, 「상법학신론(上)」(박영사, 2008), 805면 모두 이러한 태도를 취하고 있다고 한다.

8) 판례(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006다31269 판결)와 송옥렬, 「상법강의」 제14판(홍문사, 2024), 887면, 그리고 김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호(대한변호사협회, 2009), 83-84면이 이러한 태도를 취한다.

라고 하는 등 회사 지배구조의 왜곡화 방지는 상호주 의결권 제한의 통설적 취지다. 그런데 만약 주주총회 기준일 혹은 주주명부 폐쇄일을 기준으로 상호주 판단을 할 수 있게 된다면, 상호주를 보유하여 의결권 ‘폼아웃’을 해주려는 비모자회사 관계의 두 회사는 취득시기를 조정하고 주주총회 기준일 혹은 주주명부 폐쇄일을 각자 달리 정함으로써 상호주 규제를 회피할 우려가 있다⁹⁾. 둘째, 상법 제354조의 주주총회 기준일 혹은 주주명부 폐쇄제도는 회사가 주주 또는 질권자로서 권리 행사할 자를 정하기 위한 ‘임의적’ 제도인 반면, 상호주 보유에 의한 의결권 제한은 강행적 규제다. 임의적 규제와 강행적 규제를 연결지어 해석하면 어색한 결과가 초래된다¹⁰⁾.

여기서 ‘모회사’, ‘자회사’가 어떻게 정의되는지에 관하여는 상법 제342조의 2(자회사에 의한 모회사주식의 취득)를 보아야 한다. 상법 제342조의 2 제1항은 “다른 회사의 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사(이하 “母會社”라 한다)의 주식은 다음의 경우를 제외하고는 그 다른 회사(이하 “子會社”라 한다)가 이를 취득할 수 없다.”고 규정하며 상법에서 말하는 ‘자회사’란, 그 회사 지분의 50%를 초과하여 상법상 ‘모회사’가 가지고 있는 회사라고 정의하고 있다. 또한 상법 제342조의 2 제3항은 “다른 회사의 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 모회사 및 자회사 또는 자회사가 가지고 있는 경우 그 다른 회사는 이 법의 적용에 있어 그 모회사의 자회사로 본다.”고 하며 상법상 모회사와 자회사가 합산하여, 아니면 상법상 자회사 단독으로 다른 회사의 지분 50%를 초과하여 가지고 있다면 그 다른 회사도 상법상 자회사에 해당한다고 한다.

두 회사가 서로 상대방 회사의 주식을 소유하는, 주식의 상호소유와 관련된 상법 조문들이 제342조의 2와 제369조 제3항으로, 이처럼 조문 위치상 서

9) 김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호(대한변호사협회, 2009), 83~84면에서 언급된 두 번째, 세 번째, 네 번째 이유들을 혼합한 것이다.

10) 김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호(대한변호사협회, 2009), 84면에서 언급된 다섯 번째 이유다.

로 좀 ‘떨어져서’ 규정되어 있는 것은 상법이 경우의 수를 나눠서 보고 있기 때문이다. 우리 상법은 ① 지분의 50%를 초과하여 가지고 있는 모자회사관계에서 자회사는 모회사의 주식을 취득할 수 없다고 하고(제342조의2), ② 모자회사 관계가 아니라면 주식의 취득이 금지되지는 않지만, 의결권이 제한된다고 하며(제369조 제3항), 경우의 수를 둘로 나눠 규제하고 있다.

고려아연 사안을 구체적으로 다루기에 앞서 일본, 독일, 영국에서도 상호주에 관한 규제가 있다는 점을 참고용으로 간략히 소개하고자 한다(미국은 주별로 사정이 다를 수 있기에 여기서 다루지 않고 다음 기회를 기약한다). 일본 회사법 제308조 제1항에서는 일정회사가 다른 회사의 의결권 4분의 1 이상을 가지고 있으면 ‘1주 1의결권’ 원칙이 배제된다고 한다. 또한 독일 주식회사법 제16조, 제19조, 제56조, 제71b조, 제328조 및 관련 조문에 의하면 일정회사가 다른 회사의 총주식 4분의 1을 초과하여 가지게 되면 상호주식보유에 따른 의결권이 최대 4분의 1로 각 제한되거나 아예 상호보유주식이 자사주처럼 취급되어 그 의결권이 인정되지 아니할 수 있다. 마지막으로 영국 회사법(Companies Act 2006) 제1159조에 의하면 실질적 지배력을 기준으로 “holding company”와 “subsidiary” 관계를 인정하는데, 제136조에서 subsidiary는 holding company의 주식을 보유할 수 없다고 하며 제137조에서는 제136조의 제한이 적용되기 전에 취득이 이루어진 주식에 대해서는 보유 자체는 인정하되 제136조의 제한이 적용되는 한 subsidiary의 holding company 주식보유에 따른 의결권은 인정하지 아니한다. 위와 같은 비교법적 사항들은 본고에서 논하려는 문제들과 직접적 관련성이 있는 것은 아니기에 이에 관한 추가적 논의는 다음 기회를 기약한다.

1.2. 이 사안에서 문제되는 법리 논란

위와 같은 상호주 의결권 제한의 법리가 고려아연 사안에 적용되는 것에 관하여 대표적으로 3가지의 반발이 있을 수 있다. ① 상호주 의결권을 제한하는 상법 제369조 제3항에 따른 ‘자회사’에 외국회사는 포함되지 않기 때문에, 만

약 외국회사를 통해 다른 회사의 지분 10%를 초과하여 갖게 되었다면 그 다른 회사의 모회사에 대한 의결권은 제한되지 말아야 한다. ② 그 다른 회사의 지분 10%를 초과하여 취득한 주체가 만약 유한회사라면 그 유한회사는 상법 제369조 제3항의 적용을 받지 아니하여 그 다른 회사의 모회사에 대한 의결권은 제한될 수 없다. ③ 이러한 상호주 의결권 제한에 따라 고려아연 최대주주 영풍의 의결권을 부정하여 결과적으로 2대주주(=고려아연 최윤범 회장 일가)에게 회사에 대한 지배권을 부여하는 것은 부당하다.

①, ②는 영풍-MBK 연합 측에서 지적한 것이다¹¹⁾. ③은 상호주에 관한 기존의 대표적 연구에서 도출될 수 있는 비판이다¹²⁾. 상호주에 관한 기존 연구에서는 만약 자회사가 상법 제342조의2 각호의 예외사유(예: 제2호 - 담보권 실행 등 회사의 권리실행을 위하여)로 모회사의 주식을 10% '이상'(초과)의 오기로 보인다) 취득하게 된다면, "자회사가 모회사의 주식을 10% 이상 취득하였다는 이유로 모회사의 자회사 주식에 대한 의결권 행사가 정지된다는 결론이 된다. 이는 최대주주인 모회사의 의결권을 부정하여 결과적으로 2대주주에게 회사에 대한 지배권을 부여하는 부당한 결과가 되고, 완전 모회사인 경우에는 자회사의 의결권을 행사할 주주가 존재하지 않는 이상한 결과를 야기한다."고 하며 "자회사가 소유하는 모회사 주식은 이미 상법 제369조 제3항에 의하여 의결권이 제한되고 있으므로, 모회사 주식을 10% 이상 가지고 있는 경우에 해당하지 않는다고 보아서 모회사가 가지고 있는 자회사 주식은 의결권이 제한되지 않는다고 해석하는 것이 합리적이다."라고 논하고 있다. 아래에서는 ①, ③을 차례로 비판한다. ②의 경우 고려아연 측

11) 뉴스1, 2025.01.23.(목) - <https://www.news1.kr/finance/general-stock/5670155> - 2025.01.28. 10:30 최종접속. ② 관련 영풍-MBK 연합 측은 SMC가 유한책임회사 혹은 유한회사라고 하는데, 유한책임회사는 사원 중심적 회사로, 대규모 자본조달을 요하는 장치산업 기업이 유한책임회사일 가능성은 희박한바 그 가능성은 배제한다. 이에 대해 고려아연 측은 SMC가 주식회사라고 주장한 바 있다. 비즈워치, 2025.01.23.(목) - <https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/01/23/0008> - 2025.01.28. 17:05 최종 접속.

12) 김지평, "주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제", 「인권과정의」 통권 40호(대한변호사협회, 2009), 95면

에서 SMC는 주식회사라고 영풍-MBK 연합 측에 재반박한 바 있고¹³⁾, 대한민국 상법상 유한회사나 유한책임회사에 해당하려면 대한민국 상법에서 정한 유한회사나 유한책임회사 설립요건들을 모두 충족시켜야만 가능할텐데, 외국(호주)에서 설립된 회사가 그러한 요건을 모두 충족한다는 것을 상정하기 어려우므로 일단 고려아연 측 재반박에 수긍하게 된다¹⁴⁾.

우선 ①을 주장하는 측은 그 근거로 외국회사에의 준용에 관한 상법 제 618조¹⁵⁾에서 동법 제369조 제3항(상호주 의결권 제한규정)을 준용하고 있지 않음을 든다. 사안에서 자회사 SMH, SMC 모두 외국(호주) 회사이므로, 고

13) 비즈워치, 2025.01.23.(목) - <https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/01/23/0008> - 2025.01.28. 17:05 최종 접속.

14) 또한 ②의 중요 전제인 ‘유한회사는 상법 제369조 제3항을 적용받지 아니한다’도 확립된 해석론으로 보기는 어렵다. ‘유한회사는 상법 제369조 제3항을 적용받지 아니한다’는 판례가 있는 것은 아니다. 대신 2013년 한라그룹(현 HL그룹) 계열사 ‘만도가 만도의 완전자회사 한라마이스터에게 증자를 해줌으로써 한라마이스터가 만도의 최대주주인 한라건설에게 증자를 해주며 자금을 지원해준 사례가 있다’한라건설 → 만도 → 한라마이스터 → 한라건설. 이 과정에서 한라마이스터의 한라건설 총주식 기준 지분율은 5.4%에서 36.27%로 상승하여 상법 제369조 제3항 의결권 제한에 의해 한라건설의 만도에 대한 의결권이 제한될 수도 있는 상황이 초래되었다. 그러자 한라그룹은 ‘경영전략 누출 방지’ 차원에서 한라마이스터를 유한회사로 전환하였는데(비즈워치, 2013.04.30.(화) - <https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2013/04/30/0636> - 2025.01.28. 17:30 최종접속), 이러한 유한회사 전환이 실제로는 순환출자 구조에도 불구하고 만도에 대한 의결권을 ‘살리기’ 위한 조치라는 논란이 있었다. 그러자 정치권에서는 상법 제369조 제3항 상호주 의결권 제한규정이 유한회사에까지 적용 되도록 상법 개정안을 발의하였다(대한경제, 2013.06.07.(금) - <https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?dxno=201306071503478560095> - 2025.01.28. 17:35 최종접속). 요컨대, ‘유한회사는 상법 제369조 제3항을 적용받지 아니한다’는 해석론은 아직 법원의 확인까지 이루어지지 않는 아니한, 한라그룹과 정치권의 해석론인 것이다. 상법 제369조 제3항이 상법 제3편 회사 제4장 주식회사에 속하는 반면 유한회사 조문들은 같은 편 제5장 유한회사에 있고, 제578조 사원총회 준용규정에 제369조 제3항은 포함되어 있지 아니한다는 점이 한라그룹과 정치권의 해석론을 뒷받침하는 유력 근거가 된다. 하지만 제578조에 열거된 규정들이 예시적 열거라면 한라그룹과 정치권의 제369조 제3항 해석론은 설득력을 잃게 될 수 있다.

15) 제618조(준용규정) ① 제335조, 제335조의2부터 제335조의7까지, 제336조부터 제338조까지, 제340조제1항, 제355조, 제356조, 제356조의2, 제478조제1항, 제479조 및 제480조의 규정은 대한민국에서의 외국회사의 주권 또는 채권의 발행과 그 주식의 이전이나 입질 또는 사채의 이전에 준용한다.

② 전환의 경우에는 처음 대한민국에 설치한 영업소를 본점으로 본다.

려아연(모회사)에 대한 영풍의 의결권을 상법 제369조 제3항에 의하여 제한할 수는 없다고 주장한다¹⁶⁾. 그러나 상법 제618조를 살펴보면 이러한 견해에 찬동하기 어렵다. 상법 제335조는 주식의 양도성에 관한 것이며, 제335조의2부터 제335조의7까지는 전부 주식 양도 제한에 관한 것이다. 또한 제336조·제337조는 양도·이전에 관한 것이며, 제338조는 입질, 제340조 제1항은 등록질에 관한 것이다. 제355조, 제356조, 제356조의2는 주권 발행, 기재사항과 주식의 전자등록에 관한 것이다. 제478조 제1항은 사채 채권의 발행, 제479조는 기명사채의 이전, 제480조는 기명사채와 무기명사채 간의 전환에 관한 것이다. 상법 제618조가 준용한다는 모든 규정은 대한민국에서 외국회사가 주권·채권을 발행하거나 그 주식의 이전·입질, 사채의 이전을 행함에 있어서 대한민국의 상법에 따라 이루어지도록 하기 위해 준용되어야만 하는 법조항들이다. 이러한 준용이 없다면 대한민국에서 발행되는 외국회사의 채권에 대해 대한민국 자본시장 참가자들이 낮설어하는 외국법이 적용된다면 자본시장 참가자들에게 불측의 손해를 입히는 등 부당할 수 있기에, 이러한 부당함을 해소하기 위한 최소한의 준용이 규정된 것이다. 반면 상법 제369조 제3항 상호주 의결권 제한 규정은 대한민국에서 외국회사의 주권·채권 발행, 그 주식의 이전·입질 또는 그 사채의 이전과 무관하다. 상법 제618조에서 상법 제369조 제3항을 준용하고 있지 않은 것은 상호주 의결권 제한에 외국 자회사가 끼었다면 이를 적용하지 않겠다는 입법자 의지의 반영이 아니라 단순히 상법 제618조에서 해결하려는 문제가 상호주 의결권 제한과는 관련성이 조금도 없기 때문이다. 상법 제618조를 근거로 외국 자회사에 대해서는 상법 제369조 제3항 상호주 의결권 제한 규정이 적용되지 않는다는 견해는 수긍하기 어렵다.

③의 주장은 상법상 자회사가 상법 제342조의2 각호 예외에 따라 모회사의 주식을 10% 초과하여 취득하게 된다면 자칫 모회사의 완전자회사에 대

16) 서울경제, 2025.01.23.(목) - <https://www.secdaily.com/NewsView/2GNSZSI9H9> - 2025.01.28.

16:25 최종접속

한 의결권이 제한되는 이상한 상황이 초래될 수 있다는 점에서 비롯될 수 있는 주장이다. 하지만 그러한 완전모자회사 사안에서 위 연구¹⁷⁾에서 제안된 바와 같이 자회사가 소유하는 모회사 주식은, 그것이 모회사 총주식의 10%를 초과할지라도, 상법 제369조 제3항에 의하여 그 의결권이 이미 제한되었기에 자회사가 모회사 주식을 10% 초과하여 가지고 있는 경우에 해당하지 않는다고 본다면 사안의 이상한 점들은 해결된다¹⁸⁾. 오히려 문제는 해당 연구에서 자회사가 모회사 주식을 10% 초과하여 취득한다면 “최대주주인 모회사의 의결권을 부정하여 결과적으로 (자회사) 2대주주에게 회사에 대한 지배권을 부여하는 부당한 결과”가 초래된다고 지적한 점이다. 이는 마치 ‘상호주 의결권 제한 규정에 의해 한 회사의 최대주주가 그 의결권을 부정당하여 결과적으로 해당 회사의 2대주주에게 회사에 대한 지배권이 부여된다면 부당하다’라는 취지로도 읽힐 수 있다. 본고에서 바로잡고자 하는 점은, 상호주 의결권 제한 규정에 의해 의결권을 제한당하는 주주(다른 회사)가 설령 해당 회사(회사 또는 모회사)의 최대주주이더라도 그 자체로 부당할 것은 없다는 점이다.

오히려 그러한 상황에서 최대주주의 의결권 제한은 바람직할 수도 있다. 한 회사(‘Y회사’라 한다)가, 스스로 또는 모회사(‘X회사’)와 함께, 자기회사나 자기 모회사의 최대주주인 회사(‘A회사’)의 지분 10%를 초과하여 취득할 수 있을 정도로 최대주주 A회사의 주식 가치가 자사나 모회사의 가치·현금보유량 대비 낮은 사례를 생각해본다. 그것이 일반 취득이 됐든 상법 제342조의2 각호의 예외에 따른 취득이 되었든, 최대주주 회사(A회사)의 기업(주식) 가치가 낮아지게 된 것은 A회사가 X회사나 Y회사의 최대주주임에도 불구하고

17) 김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호(대한변호사협회, 2009), 95면

18) 즉, 자회사가 모회사의 주식을 10% 초과하여 취득하였더라도 모회사의 자회사 주식에 대한 의결권 행사가 제한될 일은 없고, 따라서 자회사에 대한 모회사의 의결권이 부정되어 자회사 2대주주에게 자회사에 대한 지배권을 주게 되는 일도 없으며, 완전모자회사 사례에서 자회사의 의결권을 행사할 주주가 존재하지 않는 이상한 결과도 없을 것이다.

고 A회사의 본업 자체가 제대로 이루어지고 있지 않다든지, 아니면 불법적 경영이 이루어지고 있다든지 등의 사정에 따라 엄청난 기업가치 할인 요소가 내재된 상황에 기인할 수 있다. 그러한 상황에서 자사 기업가치의 엄청난 할인을 초래한 A회사의 경영진이 X회사나 Y회사의 최대주주로서 의결권을 행사하는 것은 X회사나 Y회사마저 A회사와 같이 기업가치가 할인된 기업으로 쇠락하는 데에 일조할 수 있다. X회사나 Y회사의 일반 주주 입장에서는, 자사 주식의 10% 넘는 양이 낮은 금액에 거래될 정도로 상황이 나빠진 A회사의 X회사나 Y회사에 대한 의결권이 차라리 제한된다면, 그러한 의결권 제한이 해당 일반 주주의 이익 보존·증식에 기여할 수도 있는 것이다. A회사의 X회사나 Y회사에 대한 의결권이 제한되었다더라도 A회사의 X회사나 Y회사에 대한 지분 자체가 의결권 없는 주식 지분은 아니기에, A회사는 해당 지분을 매각함으로써 X회사나 Y회사가 새 최대주주를 맞게 하여 주주권 행사에 따른 바람직한 의사결정이 이루어질 수 있도록 할 수 있고, 동시에 매각대금으로 현금을 확보함으로써 당사의 기업가치를 재평가 받는 기회로 삼을 수도 있다.

결국 상호주 의결권 제한의 법리가 고려아연 사안에 적용되는 것에 관한 대표적 비판 3개 모두 수긍하기 어려운 비판들로 정리 가능하다.

1.3. 사안에서 영풍 의결권 제한의 상법 준수여부에 관한 소결론

상법 제369조 제3항의 상호주 의결권 제한 판단시점은 주주총회일인데, 고려아연의 100% 자회사 SMH의 100% 자회사 SMC는 모회사 고려아연의 임시주주총회일(2025.01.23.) 전날 모회사의 주주인 영풍 지분 10.33%를 취득하였다. 따라서 고려아연 임시주주총회일 기준, 자회사가 다른 회사인 영풍 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있어서 그 다른 회사인 영풍이 가진 모회사 고려아연의 주식은 의결권이 없다. SMH, SMC가 외국회사라는 점이 문제되지 않는다면, 상호주 의결권 제한 규정에 의해 최대주주의 의결권이 제한된다 하여 그 자체로 부당할 것은 없다. 따라서 고

려아연 2025.01.23. 임시주주총회에서 당사에 대한 영풍 의결권 제한은 상법상 타당하다.

2. 전략의 효과성

2.1. 전략의 일회성

고려아연의 전략은 이번 2025.01.23. 주주총회에서는 효과가 있었을지라도 영풍이 당사 보유 고려아연 주식을 물적분할하여 신설법인을 설립한 뒤 해당 법인을 통해 의결권을 행사한다면 그 효력을 잃을 것이다.

상법 제369조 제3항은 ‘그 다른 회사’의 자회사가 가진 ‘회사 또는 모회사의 주식’의 의결권이 제한되는지 여부에 관하여는 규정하고 있지 않다. 이에 대해서 상법 제369조 제3항을 유추적용하여 ‘그 다른 회사’의 자회사가 가진 ‘회사 또는 모회사의 주식’에 대해서도 의결권을 제한하자는 견해도 있으나¹⁹⁾, 의결권은 주주권의 본질적인 부분에 해당하기에 명문의 규정 없이 유추적용으로 의결권을 제한할 수는 없다²⁰⁾. 따라서 상법 제369조 제3항은 ‘그 다른 회사’의 자회사가 가진 ‘회사 또는 모회사의 주식’에 대해서는 의결권을 제한하고 있는 것으로 보아야 한다.

따라서 사안에서 영풍이 보유하고 있는 고려아연 지분을 물적분할하여 완전자회사 신설법인을 설립한 뒤 해당 법인을 통해 고려아연에 대한 의결권을 행사하고자 한다면, 고려아연은 그러한 신설법인의 의결권 행사를 제한할 수 없다. 또한, 해당 신설법인은 영풍의 비상장 완전자회사일 것인바, 고려아연 측에서 이번과 같은 전략을 구사하는 것도 불가능할 것이다. 물적분할은 주주총회 특별결의사항이기²¹⁾에 고려아연 측은 향후 있을 수도 있는 영

19) 이철송, 「회사법강의」 제23판(박영사, 2015), 410면 - 송옥렬, 「상법강의」 제14판(홍문사, 2024), 887면에서 인용된 것을 재인용하는 것이다.

20) 송옥렬, 「상법강의」 제14판(홍문사, 2024), 887면

21) 상법 제530조의12, 제530조의3 제2항, 제434조

풍 물적분할 주주총회에서 親고려아연 측 지분으로 물적분할 안건의 부결을 도모하는 것이 최선일 것이나 그 성공여부는 불투명하다.

결국 이번 전략은 일회성 전략에 그칠 수 있다. 경영권 분쟁 상황에서 주식 취득을 통해 상호주 관계를 창출함으로써 상대방의 의결권을 제한하여 경영권을 방어하는 것을 단 하나의 주주총회에 한해서만 사용할 수 있다면, 그러한 경우에도 전략이 유의미한 경영권 방어수단이 될 수 있는지 문제된다.

2.2. 단일 주주총회의 힘

단일 주주총회에서만이라도 상대방의 의결권을 제한할 수 있을 때 해낼 수 있는 경영권 방어적 조치들을 아래에서 검토할텐데, 특별결의사항과 보통결의사항으로 나눠서 살펴본다.

2.2.1. 특별결의사항

상호주 의결권 제한을 통해 분쟁 상대방의 의결권을 제한한다면 최소한 당해 주주총회에서는 특별결의사항도 가결시킬 수 있는 확률이 상당히 올라가게 된다. 정관 변경은 가장 기본적인 특별결의사항인데²²⁾, 2025.01.23. 고려아연 임시주주총회에서 고려아연은 차기 주주총회부터 집중투표제를 도입하기 위하여 집중투표제를 배제하는 정관 조항을 삭제하였고²³⁾, 이사 수의 상한(19명)을 설정하는 정관 개정을 하였다. 이와 같이 특별결의사항을 가결시킬 수 있는 것을 기회로 하여 상호주 의결권 제한 전략을 펴서 경영권을 방어하는 측은 상대방(공격자) 측의 지분이 더 많다면 집중투표제를 도입하는 취지의 정관 변경을 통해 최대주주가 가지는 힘을 약화시킬 수 있고, 방어자 측에 우호적인 이사들을 선임한 뒤(아래 2.2.2. ‘보통결의사항’에서 더 자세히 논한다) 이사 수 상한 설정을 통해 기존 이사들의 해임 없이는 추가

22) 상법 제434조

23) 상법 제382조의2(집중투표) ① 2인 이상의 이사의 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있는 때에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있다.

적인 이사 선임이 불가능하게 함으로써 이사회에 ‘문을 닫아’버릴 수도 있다.

또한 기존 이사회에 상대방 측에 찬동하는 이사가 있다면 특별결의로 그를 해임할 수도 있다²⁴⁾. 2025.01.23. 고려아연 임시주주총회에서 고려아연은 상대방 측의 장형진 이사를 해임할 수도 있었겠으나, 오히려 그러한 안건을 임시주주총회에 상정시켰더라면 고려아연 지분 구조상 영풍 측의 의결권 제한 없이는 해당 해임 안건이 가결될 가능성이 없었을 것이기에 고려아연의 상호주 관계 형성을 통한 영풍 의결권 제한 전략이 조기에 노출되어 영풍이 선제적으로 의결권을 되살리는 조치를 취하는 계기를 마련해주었을 수도 있다. 아마 그러한 배경에 따라 반대측 이사 해임은 이번 사안에서는 이루어지지 않았을 가능성이 크다.

이외에도 공격자 측에 반하는 영업양도 등이나, 회사 합병·분할 등을 통해 공격자가 회사 지배권 획득 후 달성하고자 하는 목표를 조기에 좌절시킬 수도 있을 것이다. 또한, 정관 변경을 통해 정관상 이사 수 상한과 더불어 3년의 범위 내에서 이사의 임기를 길게 설정할 수도 있다.

위와 같이 단 한 번의 주주총회만이라도 특별결의사항을 쉽게 통과시킬 수 있는 상황이 마련된다면, 경영권을 방어하는 측에서 공격자의 목표를 조기에 좌절시키거나 향후 경영권 확보를 어렵게 만들 수 있는 수단들은 충분하다.

2.2.2. 보통결의사항

통상 정관이 달리 정하고 있지 않는 한 신규 이사 선임은 보통결의사항이다²⁵⁾. 따라서 의결권을 제한당한 측에서 의결권을 되살리기 위한 지분 물적 분할과 같은 조치를 취한다면 차기 주주총회부터는 확실한 우위를 점할 수도 있는 영역이 신규 이사 선임과 같은 보통결의사항이다. 그러나 공격자 측은 위에서 언급한 이사 상한 수 설정에 의해 이사회에 결원이 없어 신규

24) 상법 제385조

25) 상법 제368조 제1항

이사를 선임할 여지가 이미 차단되었을 수도 있고, 위에서 언급한 이사 임기의 3년 범위 내 장기화를 통해 3년 뒤에나 신규 이사를 선임할 수밖에 없는 상황에 처할 수 있다. 이와 같은 상황에서 경영권 없는 소수지분으로, 경영의 향배에 대해 구속력 있는 의견을 내지 못하면서 2-3년간 자본이 회사 지분에 ‘묶이게’ 되는 것에 대해 공격자 측은 견디기 어려워 할 확률이 크다. 공격자 측이 FI (Financial Investor, 재무적 투자자)일 경우에는 시간에 따른 자본 기회비용을 중시할 것이기에 더더욱 그러할 것이다.

다만, FI는 기다리게 된 상황에서 배당가능이익의 범위 내에서 최대한의 배당을 제안하고 그러한 배당안을 보통결의로 가결시켜 IRR (Internal Rate of Return, 내부수익률) 극대화를 도모할 수 있다. 이에 대해서 회사 측이 FI가 가담한 공격자 측 대비 지분율에서 밀린다면 이러한 배당을 막기는 어려울 것이며, 차입을 통해서 사업 재투자를 위한 현금을 확보할 수밖에 없을 것이다. 그러나 대한민국 상장사들이 대체로 차입을 너무 적게 함에 따라 ROE (Return On Equity, 자기자본수익률)가 타 국가 상장사들 대비 낮아 대한민국 자본시장 저평가의 원인이 되고 있는 점을 고려하였을 때²⁶⁾, 이것은 대체로 우리 증권시장에 긍정적인 개연성이 크다.

2.2.3. 소결

이와 같이 단 하나의 주주총회서만 공격자 측의 의결권을 제한할 수 있더라도 2-3년간은 경영권을 공고히 할 수 있고, 그 기간동안 공격자 측은 더 기다리지 못하고 공격을 철회할 확률이 높다. 따라서 상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어 전략은 해당 전략이 일회성 전략에 그치더라도 상당히 효과적인 경영권 방어 전략일 수 있다.

26) BusinessKorea 2024.11.04.(월) - <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=228544> - 2025.01.28. 21:30 최종접속

III. 코리아 디스카운트 해소 가능성

1. 코리아 디스카운트와 공시집단 지주회사들

대한민국 상장 기업 주식의 가치평가 수준이 유사한 외국 상장기업에 비해 낮게 형성되는 현상을 ‘코리아 디스카운트’라 부른다²⁷⁾. 이러한 코리아 디스카운트의 중심에는 심각한 수준의 공시집단(‘대기업’) 지주회사 디스카운트가 있다²⁸⁾. 기업집단 지주회사들은 그 시가총액이 장부가치에 못 미치는 수준 이하로, 장부상 자기자본 대비(PBR) 0.1대 수준에도 거래되곤 한다²⁹⁾. 이러한 기업집단 지주회사들의 디스카운트가 해소될 수 있다면 코리아 디스카운트 해소의 물꼬가 트일 수도 있을 것이다.

2. 이사회 쿠데타(Boardroom coup) 가능성

거의 모든 기업집단에서 총수(공정거래법상 ‘동일인’)나 그 친족이 지명하는 경영진이 기업집단 각 계열사의 경영진을 맡으며 상법상 이사(‘등기이사’)로 선임되어 있다. 대한민국 다수의 기업집단은 외환위기 이후 정부가 공정거래법상 한국형 지주회사를 허용하고 과세 이연 등 세제혜택을 통해 순환출자 구조에서 지주회사 지배 집단으로의 전환을 유도함에 따라 지주회사 지배 집단으로 전환한 바 있다. 위에서 언급한 기업가치 할인이 심각한 지주회사들 중 다수는 이러한 전환을 거친 지주회사들이다. 그 기업가치 할인은 심각하여 상장 지주회사들의 기업가치가 낮아 상장 계열회사들이 그 보유현금만으로도 상장 지주회사들의 지분 10%를 초과하여 취득할 수 있는 상황이다³⁰⁾.

27) 김준석/강소현, 「코리아 디스카운트 원인 분석」 자본시장연구원 이슈보고서 23-05(자본시장연구원, 2023.02.16.)

28) 파이낸셜뉴스 2025.01.16. (한국기업거버넌스포럼의 발표를 다룬 기사) - <https://www.fnnews.com/news/202501150713536885> - 2025.01.28. 21:50 최종접속

29) 2025.01.24. 종가 기준 DL그룹 지주사 주식회사 DL이 그러하다.

30) 물론 공정거래법상 순환출자 제한 규정에 걸릴 수 있다. 하지만 만약 이번 고려아연 사안

2024년 9월말 기준, SK하이닉스(주)는 단기금융자산 및 현금성자산(연결기준, 이하 동일하다)을 9조 6000억 원 이상 가지고 있는데, 2025년 1월 24일 종가 기준 1조 3400억 원이면 SK하이닉스(주)의 최대주주인 중간지주회사 SK스퀘어(주) 지분 10%를 매입할 수 있다. 또한 LG전자(주)도 2024년 9월말 기준 단기금융자산 및 현금성자산을 7조 7000억 원 가량 가지고 있지만, 그 최대주주인 (주)LG 지분 10%의 가치는 2025년 1월 24일 종가 기준 1조 1577억 원에 불과하다.

대표적으로 위 두 개의 회사만 사례로 들었지만, 각 기업집단에서 주력 계열회사의 현금성자산 보유량이 해당 계열회사의 최대주주인 상장 지주회사 지분 10% 가치를 훌쩍 뛰어넘는 사례는 많다. 이러한 상황에서 해당 주력 계열회사의 경영권 획득을 노리는 투자자가 해당 회사의 2대주주로 올라선 후, 해당 계열회사의 경영권을 설득하여 고려아연처럼 해외 자회사 법인을 통해 최대주주 회사 지분 10%를 초과하여 취득한다면 상호주 의결권 제한에 따라 최대주주 지주회사의 주력 계열회사에 대한 의결권은 제한될 수 있다. 반면 2대주주로 올라서있던 투자자는 최대주주 지주회사의 의결권이 제한된 주주총회에서 실질적인 최대주주로서의 영향력을 가질 수 있고, 이에 따라 경영권도 확보할 뿐만 아니라 본고 II.2.2.에서 논한 바와 같이 최대주주 지주회사의 반격을 2-3년간 차단할 수도 있다. 즉, 각 기업집단 주력 계열회사의 현금 동원력 대비 주력 계열회사의 최대주주 지주회사들의 기업 가치가 현저히 저평가된 상황과 맞물려 상호주 의결권 제한이 일어날 수 있는 점을 고려하면 이사회 쿠데타(Boardroom coup) 가능성이 사람들이 생각하고 있는 것보다 클 수 있다.

상호주 의결권 제한에 따라 자칫하면 각 기업집단의 지주회사들이 주력

이 향후 공정거래위원회 판단상 공정거래법상 아무 문제가 없는 것으로 판명된다면, 기업집단 상장 계열회사들은 해외 자회사 법인을 통해 기업집단 상장 지주회사들의 지분을 공정거래법에 위배되지 않으면서도 취득할 수 있을 것이다.

계열회사에 대한 지배력을 뺏길 수도 있다는 점이 오히려 해당 지주회사들의 기업가치 할인을 심화시킬 수도 있을 것이다. 그러나 각 기업집단의 동일인과 그 친족들이 이러한 주력 계열회사에 대한 지배력 상실 ‘위험’을 인식하게 된다면 가만히 있지만은 않을 가능성이 더 크기에, 상호주 의결권 제한에 따른 주력 계열회사에 대한 지배력 상실 가능성은 오히려 지주회사들의 기업가치 제고로 이어질 가능성이 더 크다.

각 기업집단은 주력 계열회사의 지주회사 지분 취득과 상호주 의결권 제한에 따른 주력 계열회사에 대한 지배력 상실을 방지하기 위하여 우선 주력 계열회사의 비상장화를 고려해볼 수 있다. 이 경우 포괄적 주식교환의 방식이 동원될 수 있을 것이다. 주력 계열회사가 지주회사 하에 비상장 자회사로 남게 된다면 모자회사 중복상장으로 인한 모회사 디스카운트가 사라지게 될 것이다³¹⁾. 하지만 이러한 비상장화는 주력 계열회사에 대한 지주회사의 기존 지분율이 충분히 높아서 포괄적 주식교환 등의 거래 후에도 지주회사에 대한 동일인 및 그 친족의 지분 희석이 지배력을 위협하지 않을 정도에 그쳐야만 가능할 것이다.

이것 외에도 각 기업집단은 주력 계열회사의 지주회사 지분 취득과 상호주 의결권 제한에 따른 주력 계열회사에 대한 지배력 상실을 방지하기 위하여 지주회사의 시가총액을 ‘끌어올리는’ 전략을 펼 수 있다. 그들이 시세조종을 한다는 것이 아니라, 지주회사가 가지고 있는 자산 중에 주력 계열회사에 대한 지배주식이나, 사옥 건물 부동산 등 현금흐름을 창출할 수 있는 자산들이 있다는 점을 투자자들에게 더 적극적으로 홍보할 수 있다. 또한 지주회사로 들어오는 배당 수익이나 그룹 브랜드 상표권 사용료 수익에 따른 현금 수입의 더 큰 비중을 주주들에게 배당하거나 자사주 매입 후 즉시 소

31) 한국기업거버넌스פור럼의 LG-LG CNS “모자회사 중복상장으로 인한 모회사 디스카운트 유발” 지적 - 연합뉴스, 2025.01.13. - <https://www.yna.co.kr/view/AKR202501130700000008> - 2025.01.28, 22:00 최종접속

각하는 데에 활용함으로써 더 적극적인 주주환원책을 펼칠 수 있을 것이다. 이러한 대응책들은 지주회사의 기업가치를 상승시킴으로써 주력 계열회사들이 지주회사의 지분 10%를 초과하여 취득하는 것을 상정하기 어렵게 만들 수 있다.

IV. 결어

2025년 1월 23일 고려아연 임시주주총회에서 그 최대주주 영풍의 의결권을 제한한 것은 상법을 준수한 것으로 보인다. 공정거래법상 문제가 없는 것으로 판명된다면 고려아연 경영진 측에서 고려아연 자회사가 영풍 지분을 10% 초과하여 취득함으로써 상호주 관계를 형성하고, 상법 제369조 제3항의 의결권 제한에 따라 영풍의 의결권을 제한한 것은 기법비적 경영권 방어 성공사례로 남게 될 것이다.

이러한 상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어방법은 비록 상대방의 대응에 따라 일회성 전략에 그칠 수도 있지만, 일회성 전략이 되더라도 그 효과는 클 수 있으며 적대적 세력으로부터 경영권을 방어하는 데에 충분할 수 있다. 반대로 기업 집단에 적대적인 세력이 내부 경영진들과 협력하여 이 전략을 활용한다면 그 집단의 해당 회사에 대한 지배력을 상실시키기에도 충분할 수 있다.

이 전략의 존재 및 활용가능성은 코리아 디스카운트의 중심에 있는 기업 집단 지주회사들의 디스카운트 심화시킬 수 있는 위험성도 일부 내포하고 있지만, 각 기업집단의 능동성을 고려하였을 때 지주회사 디스카운트 해소의 촉진제가 될 수 있다.

이번 고려아연 사례에 따른 ‘상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어’ 전략의 대두로 2009년 세이브존아이앤씨 판결 직후 여러 논문들을 끝으로 지

난 14년간 연구가 많지 않았던 상법 제369조 제3항에 대한 상법 학계의 관심이 되살려지기를 바란다. 또한 이 글이 해당 조항의 경영권 방어 전략으로서의 가능성과 코리아 디스카운트 해소 가능성 연계에 관한 더 많은 연구의 계기가 되었으면 한다. 상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어 전략의 존재 및 활용가능성이 기형적인 대한민국 자본시장 시정의 촉진제가 되고, 이로써 해외 자본시장으로 떠나간 투자자들을 되돌아오게 하는 요인이 될 수 있기를 기원한다.

〈참고문헌〉

1. 단행본

송옥렬, 「상법강의」 제14판(홍문사, 2024)

이철송, 「회사법강의」 제23판(박영사, 2015)

2. 논문

김지평, “주권발행 전 주식양도와 상호주 보유 규제”, 「인권과정의」 통권 400호 (대한변호사협회, 2009), 74~96면

김준석/강소현, 「코리아 디스카운트 원인 분석」 자본시장연구원 이슈보고서 23-05(자본시장연구원, 2023.02.16.)

김흥기, “상호주 판단의 기준시점 및 기준일 제도와 의 상호연관성”, 「동북아법연구」 제3권 제2호 통권6호(전북대학교 동북아법연구소, 2009), 481~508면

서정향, “M&A의 활성화를 위한 법규정비에 관한 소고”, 「상사판례연구」 제20권 제3호(한국상사판례학회, 2007), 483~513면

투 고 일 자 : 2025년 01월 28일

심 사 일 자 : 2025년 02월 18일

게재확정일자 : 2025년 02월 23일

〈국문초록〉

상호주를 통한 경영권 방어

- 전략의 유효성, 코리아 디스카운트 해소 가능성을 중심으로 -

박진재

2025년 1월 23일 고려아연 임시주주총회에서 그 최대주주 영풍의 의결권을 제한한 것은 상법을 준수한 것으로 보인다.

이러한 의결권 제한은 상법 제369조 제3항의 상호주 의결권 제한에 기한 것이다. 이 상호주 판단의 기준시점에 관하여 주주총회 기준일 내지 주주명부 폐쇄일인지 아니면 주주총회일인지 학설대립이 있으나, 상호주 규제 회피 우려를 차단할 필요성과 상호주 의결권 제한이 강행규정임을 고려할 때 주주총회일이 타당하다. 상호주 의결권 제한의 법리가 자회사가 외국회사라 하여 적용배제될 이유는 없으며, 해당 법리에 따라 최대주주의 의결권이 부정되더라도 그 자체로 부당할 것은 없다.

상호주 의결권 제한을 통한 경영권 방어는 일회성에 그칠 수 있지만, 그 효과는 각종 특별결의사항을 잘 활용한다면 경영권을 2-3년간 방어하는 데에 충분할 수 있다.

이러한 전략의 존재 및 활용 가능성은 지주회사 디스카운트를 해소하는 방향으로 각 기업집단을 유도하여 대한민국 자본시장의 코리아 디스카운트 해소를 촉진할 수 있다.

주제어 : 경영권방어, 상호주, 상법, 코리아디스카운트, 외국 자회사

〈Abstract〉

Cross-shareholdings as a hostile takeover defence
- validity of the strategy and an opportunity for alleviation of
the ‘Korea Discount’ -

Jinjae Park

Restriction of Young Poong’s voting rights at Korea Zinc’s Extraordinary General Meeting on 23rd January 2025 appears to have fully complied with Korea Commercial Act (KCA).

This restriction is due to restriction of voting rights in case of cross-shareholdings as per KCA Article 369 Clause 3. There has been a debate whether the call-off date for deciding whether there is a cross-shareholding should be the record date or the actual date of the General Meeting, but considering the need to shut out concerns regarding avoidance of cross-shareholdings restrictions and the mandatory nature of voting restrictions in case of cross-shareholdings, it makes sense to use the actual date of the General Meeting as the call-off date. There is no reason not to apply cross-shareholding voting restrictions just because the subsidiary involved is a foreign corporate entity. Furthermore, there is nothing unjust just from the fact that the majority shareholder’s voting rights get restricted due to this rule.

Restriction of voting rights in case of cross-shareholdings as a method of hostile takeover defence may be a one-off strategy, but its effect may be enough to provide sound defence for 2-3 years if combined with appropriate

special resolutions.

The existence and the value of this strategy may lead corporate conglomerates to deal with discounts (reduce them) in the market capitalisation value of their holding companies, which may lead to an alleviation of the 'Korea Discount' affecting the Korean capital market.

Key Word : Hostile Takeover Defence, Cross-shareholdings,
Korea Commercial Act, Korea Discount, Foreign
Subsidiary